

दूरसञ्चार_ऐन_२०५३

English title: Telecommunications Act, 1997

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५३ । ९ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७ । ३ । १५ । ७. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ६ । १३ । २०५३ सालको ऐन नं. १८ । दूरसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, दूरसञ्चार सेवामा नजिजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमिति र व्यवस्थिति गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "दूरसञ्चार ऐन, २०५३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मतिदिनको प्रारम्भ हुनेछ २०५७ । ७ । १८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०५७ । ७ । १८ देखि लागू भएको । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "दूरसञ्चार" भन्नाले आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य सङ्केत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टिकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "दूरसञ्चार लाइन" भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने कुनै तार, केबुल, उपकरण, टावर, खम्बा, एन्टिना, सुइ, प्वाल, खाडल, लठ्ठा वा अन्य संरचना वा वस्तु सम्झनु पर्छ । (ग) "दूरसञ्चार प्रणाली" भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने उपकरण वा उपकरणहरूको समूह सम्झनु पर्छ । (घ) "दूरसञ्चार सेवा" भन्नाले कुनै आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, गोप्य सङ्केत वा खबर, उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, तार, रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा थप । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (च) "अध्यक्ष" भन्नाले प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (छ) "सदस्य" भन्नाले प्राधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ज) "अनुमतपित्र" भन्नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतपित्र सम्झनु पर्छ ।

(झ) "अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ती" भन्नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र पाएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ञ) "ग्राहक" भन्नाले अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ट) "शुल्क" भन्नाले यस ऐन बमोजिम दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लडिने महसुल सम्झनु पर्छ । (ठ) "व्यक्ति" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना र गठन । ३. दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना : दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमिति र व्यवस्थिति गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । ४. प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. प्राधिकरणको गठन : (१) प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । प्रावधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन् । (२) प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका वजिहहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई प्राधिकरणको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत कर्मचारीहरू मध्येबाट अध्यक्षले तोकिएको कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ । ६. प्राधिकरणको कार्यालय : (१) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले

आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्तिर शाखा कार्यालयहरू समेत खोल्न सक्नेछ । ७. प्राथमिकरणको बैठक र नरिणय : (१) प्राथमिकरणको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । (२) प्राथमिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ । (३) प्राथमिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) प्राथमिकरणको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (५) प्राथमिकरणको बैठकमा बहुमतको राय प्राथमिकरणको नरिणय मानिन्छ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणयात्मक मत दिन्छ । (६) प्राथमिकरणको बैठकको नरिणय अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गरिन्छ र त्यस्तो नरिणय प्राथमिकरणको सचिवले सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । (७) प्राथमिकरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि प्राथमिकरण आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि : (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको काम सन्तोषजनक देखाई पुनः नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई अध्यक्ष तथा सदस्यमा पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ । ९. अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने : (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :- (क) कार्य क्षमताको अभाव भएमा, (ख) खराब आचरण भएमा, (ग) इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, (घ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा वा मगज बगिरेमा, वा (ङ) दूरसञ्चार सेवा वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व वा नजिी स्वार्थ भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनेछ । १०. अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रक्ति हुने : देहायका अवस्थामा अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रक्ति भएको मानिन्छ :- (क) नेपाल सरकार समक्ष दिएको लखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, (ख) दफा ८ बमोजिम नजिको पदावधि पूरा भएमा, (ग) दफा ९ बमोजिम नजिलाई पदबाट हटाइएमा, (घ) कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा, वा (ङ) नजिको मृत्यु भएमा, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (च) नजिको उमेर पैसट्टी वर्ष पूरा भएमा । ११. अध्यक्षको सेवा, शर्त र अन्य व्यवस्था : (१) अध्यक्ष प्राथमिकरणको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (३) कुनै व्यक्तिले अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि नजिलाई मर्का पर्ने गरी नजिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिन छैन । (४) प्राथमिकरणको बैठकमा भाग लिए बापत सदस्यले तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ । १२. प्राथमिकरणका कर्मचारीहरू : (१) प्राथमिकरणको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्राथमिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्राथमिकरणको कर्मचारीहरूको नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकरणको अनुरोधमा नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई प्राथमिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी प्राथमिकरणमा काम गर्न काजमा खटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । प्राथमिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. प्राथमिकरणको काम र कर्तव्य : प्राथमिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । (ख) दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने । (ग) आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (घ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी नजिी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी बनाउने । (ङ) दूरसञ्चार सेवा र सुविधा सर्वसाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तहरू बीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने । (च) दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरूको स्तर तोकने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने । (छ) दूरसञ्चार सेवालाई नियमिति र व्यवस्थिति गर्ने । (ज) सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतपत्र दिने । (झ) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लनि शुल्क स्वीकृत र नियमिति गर्ने । (ञ) रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिद्वारा निर्धारित नीति अनुरूप फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने । (ट) दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास तथा उपयोग बारे अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ठ) दूरसञ्चारको क्षेत्रको लागि दिक्ष जनशक्ति विकास गराउने । (ड) उपभोक्ताहरूको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र वसिर्तार गर्ने, गराउने । (ढ) दूरसञ्चारका सम्बन्धमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटिको रुपमा विकास गर्ने, गराउने । (ण) दूरसञ्चार सेवाको विकास र प्रवर्धनको लागि आवश्यक र उपयुक्त अन्य काम गर्ने । १४. गुणस्तर निर्धारण र सेवाको स्तर तोकने : (१) प्राथमिकरणको दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा सुविधाहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । (२) प्राथमिकरणले अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम स्तर तोकदिनेछ । १५. आदेश वा निर्देशन

दनि सकने : (१) प्राधकिरणले नेपाल सरकारको नीतिनिर्देशनलाई ध्यानमा राखी अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दनि सकनेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) प्राधकिरणले अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीको वविरण तथा सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी वविरण माग गर्न सकनेछ र त्यस्तो वविरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १६. विवाद समाधान गर्ने अधिकार : (१) प्राधकिरणलाई अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले ब्रीच वा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरि ग्राहक बीच भएको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवाद समाधान गर्ने तरिका र कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ । १७. नरीक्षण तथा जाँचबुझ : (१) प्राधकिरणले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारबाही वा उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सकनेछ । (२) प्राधकिरणले उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको नमितित प्राधकिरणको कुनै व्यक्ती वा नकियालाई तोकन सकनेछ । (३) नरीक्षण वा जाँचबुझको सलिसलामा प्राधकिरण वा उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको नकिया वा व्यक्तिले मागेको जानकारी वा वविरण तथा कागजात उपलब्ध गराउन सम्बन्धति अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा अपनाउने कार्यवधि, त्यसको प्रतविदन र प्रतविदनको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । नेपाल सरकारको वशिषाधिकार । १८. नेपाल सरकार आफैले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, गराउन सकने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार आफैले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, गराउन सकनेछ । १९. नेपाल सरकारको वशिषाधिकार : (१) सङ्कटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान प्रदानमा रोक लगाउनु पर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदान प्रदान गर्ने प्रणालीमा नयिनर्ण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा नेपाल सरकारले देहायका काम गर्न सकनेछ :- (क) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली अस्थायी तवरमा आफ्नो कब्जामा लनि, । (ख) कुनै खास कसिमिको वषिय, व्यक्ती वा समुदायसँग सम्बन्धति खबर टेप गर्न, त्यस्तो खबर पठाउने व्यक्तीपिहचान वा त्यस्तो खबरको प्रसारण रोकन आदेश दनि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली सम्बन्धति अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलेलाई फर्ति दनिछ । २०. निर्देशन दनि अधिकार : नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई वविधीकरण, वसितार तथा नयिमति गर्ने सम्बन्धमा प्राधकिरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दनि सकनेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधकिरणको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-५ । अनुमतपित्र सम्बन्धी व्यवस्था । २१. अनुमतपित्र नलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने : यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि अनुमतपित्र नलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।

२२. अनुमतपित्रको लागनिविदन दनि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको दूरसञ्चार सेवा बाहेक प्राधकिरणले अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र प्रदान गर्नु अघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरनि अनुमतपित्रको संख्या र दूरसञ्चारको कसिमि निर्धारण गरी अनुमतपित्रको लागनिविदन दनि म्याद सहतिको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमतपित्र प्रदान गरी सकेपछि पाँच वर्षसम्म सोही दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अर्को अनुमतपित्र दडिने छैन । तर अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतपित्रमा तोकएि बमोजमिको दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा वसतुगत मूल्याङ्कनको आधारमा त्यस्तो दूरसञ्चार सेवाको थप आवश्यकता छ भन्ने देखिएमा प्राधकिरणले अन्य व्यक्तिलाई अनुमतपित्र दनि यस उपदफाले बाधा पुर्‍याउने छैन । २३. अनुमतपित्रको लागनिविदन दनि पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने तोकएि बमोजमिको पूँजी, प्रावधिकि नपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता भएका योग्य व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी आर्थिक तथा प्रावधिकि अध्ययन प्रतविदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकएि बमोजमिका कुराहरु खुलाई प्राधकिरणले दफा २२ बमोजमि तोकदिएको म्यादभतिर अनुमतपित्रको लागि प्राधकिरण समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले प्राधकिरणको सफिरसि लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएका बमोजमिको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्रको लागि जुनसुकै बखत नविदन दनि सकनिछ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७३ द्वारा झकिएको । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै नेपाल सरकारबाट अनुमति लई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिहेका व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरिहेको सेवा सम्बन्धी वविरणहरु खुलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभतिर अनुमतपित्रको लागि प्राधकिरण समक्ष नविदन दई एक वर्षभतिर अनुमतपित्र लनिपर्नेछ । २४. अनुमतपित्रको व्यवस्था : (१) दफा २३ बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि प्राधकिरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा वविरण लनि आवश्यक देखेमा प्राधकिरणले त्यस्तो नविदन दनि व्यक्तिसँग थप जानकारी वा वविरण माग गर्न सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आवश्यक जाँचबुझ गर्दा प्राधकिरणले अनुमतपित्र दनि उपयुक्त देखेमा उपदफा (३) र (४) बमोजमि दडिने अनुमतपित्र बाहेक अन्य अनुमतपित्रको लागि तोकएि बमोजमिको दस्तुर लई नविदकलाई अनुमतपित्र दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा दफा २३ को उपदफा (१) अन्तर्गत

नविदन दनि व्यक्तहिर्मुध्ये एक जना मात्र त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखेमा प्राथकिरणले त्यस्तो व्यक्तिसँग वार्ता गरी अनुमतपित्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण गरी नविदकलाई अनुमतपित्र दनि पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा दफा २३ को उपदफा (१) अन्तर्गत नविदन दनि एकजना भन्दा बढी व्यक्तहिर्मु त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखेमा प्राथकिरणले ती सबै व्यक्तहिर्मुलाई अनुमतपित्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीको सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दर्ई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतपित्र दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र दर्ई नविदन प्राप्त भएको मतिलि वा उपदफा (१) बमोजमि थप जानकारी वा वविरण मागएकोमा त्यस्तो जानकारी वा वविरण प्राप्त भएको मतिलि नबढे दनि भित्रि दनि पर्नेछ । (६) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि अनुमतपित्र दर्ई दफा २३ को उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि म्याद समाप्त भएको मतिलि वा उपदफा (१) बमोजमि थप जानकारी वा वविरण मागएकोमा त्यस्तो जानकारी वा वविरण प्राप्त भएको मतिलि एक सय बीस दनि भित्रि दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (५) वा (६) मा तोकिएको म्याद भित्रि अनुमतपित्र नपाउने व्यक्तलि त्यस्तो म्याद नाघेको तीस दनिभित्रि नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ र त्यस्तो उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७३ द्वारा थप । २४क. अनुमतपित्र लनु नपर्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजमि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र लनु पर्ने छैन :- । (क) नेपाल सरकारले आफ्नै प्रयोगको लागि नेटवर्क स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिरि दर्ता भएका वायुयानमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुरूप नेटवर्क जडान गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, । (ग) कुटनीतिक नयिगले आफ्नै प्रयोगको लागि नेटवर्क स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, । (घ) दूरसञ्चार प्रणालीसँग आवद्ध नगराई आफ्नो घर कम्पाउण्डभित्रि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न । २५. अनुमतपित्रको अवधरि नवीकरण : (१) अनुमतपित्रको अवधरि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ । तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधको लागि अनुमतपित्र दर्इने छैन । (२) अनुमतपित्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलि अनुमतपित्रको अवधरि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधभित्रि अनुमतपित्र नवीकरणको लागि प्राथकिरण समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । त्यसरी नविदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतपित्र नवीकरण गरदिनु पर्नेछ । (३) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलि उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र नवीकरण गर्नको नमित्ति आफूले कबुल गरे बमोजमिको नवीकरण दस्तुर प्राथकिरणमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) दफा २४ को उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलि उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र नवीकरण गर्नका नमित्ति तोकिए बमोजमिको दस्तुर प्राथकिरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्रि अनुमतपित्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतपित्र स्वतः रद्द हुनेछ । २६. अनुमतपित्रमा संशोधन : (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलि आफूले प्राप्त गरेको अनुमतपित्रमा उल्लिखित कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा त्यसको कारण समेत खुलाई प्राथकिरण समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनमा अनुमतपित्रमा संशोधनको लागि दिइएको कारण मनासबि र उचित भएमा प्राथकिरणले त्यस्तो नविदन प्राप्त भएको तीस दनिभित्रि अनुमतपित्रमा मुलभूत कुरामा फरक नपर्ने भए संशोधन गरदिनु पर्नेछ र अनुमतपित्रमा त्यसरी संशोधन गर्न उपयुक्त नदेखेमा कारण सहितको सूचना नविदकलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र संशोधन गर्न तोकिए बमोजमिको दस्तुर प्राथकिरणमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) प्राथकिरणले कुनै अनुमतपित्रमा उल्लिखित कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा त्यसको कारण सहितको सूचना सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलाई दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सूचना प्राप्त भएपछि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलि आफ्नो अनुमतपित्रमा त्यसरी संशोधन गर्न आवश्यक नदेखेमा त्यसको कारण समेत खुलाई त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको पन्ध्र दनिभित्रि प्राथकिरण समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि वा सो म्याद समाप्त भएपछि प्राथकिरणले अनुमतपित्रमा संशोधन गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गरी त्यसको सूचना अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलाई दनि पर्नेछ । २७. अनुमतपित्रको बकिरी वा हस्तान्तरण : (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलि आफ्नो अनुमतपित्र कसैलाई बकिरी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दनि चाहेमा त्यसको कारण सहित नजिले र अनुमतपित्र कनिने वा हक हस्तान्तरण गरी लनि चाहने व्यक्तलि आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि प्राथकिरण समक्ष संयुक्त नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै नविदन प्राप्त हुन आएमा प्राथकिरणले आवश्यक छानबनि गर्दा नविदनमा उल्लिखित व्यक्तलाई अनुमतपित्र बकिरी गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दनि उचित देखेमा त्यस्तो नविदन प्राप्त भएको तीस दनिभित्रि अनुमतपित्र बकिरी गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दनि स्वीकृतदिनु पर्नेछ र त्यस्तो स्वीकृतदिनु उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना नविदकलाई दनि पर्नेछ । (३) अनुमतपित्रको बकिरी वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजमिको दस्तुर प्राथकिरणमा बुझाउनु पर्नेछ । २८. अनुमतपित्र खारेज गर्न सकिने : (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलि अनुमतपित्रमा तोकिए बमोजमिको अवधभित्रि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राथकिरणले त्यस्तो अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्नेछ । (२)

अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम र अनुमतपित्रमा उल्लिखित शर्त विपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न नसकिने अवधि समेत तोकिएको सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दानि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अवधिभित्र अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुमतपित्र खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि प्राधिकरणले अनुमतपित्र खारेज गरेकोमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दानि सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तमि हुनेछ । २९. अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू : अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । ३०. निर्देशित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने : (१) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो कुल लगानीको तोकिए बमोजमिको प्रतिलिपि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने ग्रामीण क्षेत्र अनुमतपित्रमा तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी नतोकिएकोमा प्राधिकरणले समय समयमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि कुनै एक अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने दूरसञ्चार सेवा आपसी सहमतिको आधारमा कुनै अर्को अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतपित्र दानि सक्नेछ । (४) ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोकिएको बमोजमिको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणले कुनै अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोकन सक्नेछ र त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले प्राधिकरणले तोकिएको बमोजमिको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ३१. दूरसञ्चार प्रणाली परस्परमा जोड्न र प्रयोग गर्न पाउने : (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली अर्को अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणालीसँग परस्परमा जोड्न र प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

(२) अनुमतपित्र प्राप्त एक व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली अर्को अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले जोड्न तथा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेमा आपसमा मज्जुरी भए बमोजमि मनासबि शर्त बन्देजको आधारमा वा त्यसरी मज्जुरी हुन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शर्त बन्देजको आधारमा जोड्न तथा प्रयोग गर्न दानि पर्नेछ । ३२. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने : (१) दफा २४ को उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले कबुल गरे बमोजमिको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । (३) रोयल्टी बुझाउने तरिका र समय प्राधिकरणले तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने : (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतपित्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजमि निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतपित्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँचजना व्यक्तिहरूको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतपित्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतपित्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा । ३४. कर दस्तुर सम्बन्धी सुविधा : (१) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सोही सूचनामा तोकिएका दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरणहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, बकिरीकर तथा अन्यदस्तुर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दानि सक्नेछ । ३५. विदेशी विनिमय सुविधा : (१) दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फर्ति गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलति दरभाउमा उपलब्ध गराउनेछ । (२) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नु अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक उपकरणहरू विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएमा त्यसको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलति दरभाउमा उपलब्ध गराउनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(३) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विदेशी संस्थाबाट सदस्यता लैदा वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग समझौता गर्दा

अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई लाग्ने वडिशी मुद्रा प्राधिकरणको सफारिशमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-७ । दूरसञ्चार लाइनको जडान र रेखदेख । ३६. जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार : अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति वा नजिको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा नजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसञ्चार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ र त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ । तर, । (१) त्यसरी दूरसञ्चार लाइन जडान गरिएको वा गरिने जग्गा सार्वजनिक भएमा त्यसको लागि कुनै क्षतिपूर्ति तिरिनु पर्ने छैन र त्यसमा जडति वा निर्मिति सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएकोमा भने अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति त्यसको मर्मत, सुधार वा पुनः निर्माण गरी यथास्थितिमा ल्याई दनि पर्नेछ । (२) त्यसरी दूरसञ्चार लाइन जडान गरिने वा गरिएको जग्गा व्यक्तिको नजी सम्पत्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मर्का नपर्ने गरी उचित र उपयुक्त स्थानमा जडान गर्नुपर्नेछ र त्यसरी जडान गर्दा नजिको कुनै सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएमा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति क्षतिपूर्ति तिरिनु पर्नेछ । (३) दूरसञ्चार लाइन राखिएको ठाउँ वा सो प्रयोग वा जडान भएको जग्गामा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको हैसियत सो दूरसञ्चार लाइन प्रयोगकर्ताको हैसियत बाहेक अन्य अधिकार हुने छैन । ३७. दूरसञ्चार लाइन, जाँच, मर्मत गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्ने अधिकार : अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गाडेको वा जडान गरेको दूरसञ्चार लाइन वा उपकरण आवश्यकता अनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न, जाँचन वा मर्मत सुधार गर्न सक्नेछ र त्यसको लागि त्यस्तो दूरसञ्चार लाइन वा उपकरण भएको जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार हुनेछ । तर त्यसरी दूरसञ्चार लाइन मर्मत, सुधार गर्दा कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति तिरिनु पर्नेछ । ३८. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने : अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको सलिसलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्व लखित सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी भएमा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दनि पर्नेछ । तर कुनै घर जग्गामा दूरसञ्चार सेवा अनधिकृत रुपमा प्रयोग वा चोरी भइरहेको शङ्का हुने मनासबि कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्दा तत्काल लखित सूचना दिई सम्बन्धित घर जग्गामा प्रवेश गर्न सकिनेछ ।

३९. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ३६, ३७, र ३८ बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दनि पर्ने क्षतिपूर्ति त्यस्तो काम भए गरेको मतिले पन्ध्र दिनभित्र निर्धारण गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिइने क्षतिपूर्तिको रकम उचित र मनासबि हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले कारण सहित खुलाई तत्सम्बन्धी सूचना पाएको मतिले पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरण समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । त्यस्तो नविदनमा प्राधिकरणबाट भएको निर्णय अन्तमि हुनेछ । ४०. अरुको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्त : (१) दूरसञ्चार सेवा वसितार वा वतिरणका लागि अरु कसैको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्त गर्न आवश्यक परी अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिसँग घरजग्गा प्राप्त वा उपयोग गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त वा उपयोगको लागि प्राधिकरण समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा नविदनमा उल्लिखित घर जग्गा प्राप्त गराई दनि आवश्यक र उपयुक्त देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो नविदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राधिकरणको सफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि संगठित संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए सरह अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दनि सक्नेछ । सरकारी जग्गा भएमा अनुमतपित्रको अवधिका लागि पिट्टा (लजि) मा उपलब्ध गराई दनि सक्नेछ । परिच्छेद - ८ । सेवा शुल्क निर्धारण तथा असुली । ४१. सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नको निमित्त ग्राहकसँग धरौटी लिएकोमा धरौटी लिएको छ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा धरौटी प्राप्त गरेको मतिदिखिसयकडा दशका दरले ग्राहकलाई ब्याज दनि पर्नेछ । तर धरौटी प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र सेवा उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ग्राहकलाई दनि पर्ने ब्याज ग्राहकले उपभोग गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा कट्टा गर्न सकिनेछ । ४२. सेवा शुल्क : (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ:- । तर । (क) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । (ख) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजमि प्रकाशन गरेको हुनु पर्नेछ । (ग) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर उचित र मनासबि हुनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा शुल्कको दरको सूची प्राधिकरणले जारी गरेको तत्सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा तयार गरी सो सूची लागू हुने दिन समेत उल्लेख गरी त्यसको कम्तीमा तीन महिना अगावै स्वीकृतको लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा अन्य शर्तको सम्बन्धमा अनुचित रुपमा भेदभाव गर्न वा आफू समेत कुनै व्यक्तिलाई अनुचित प्राथमिकता दनि वा कुनै व्यक्तिलाई अनुचित नोक्सानीमा पार्न हुँदैन । ४३. सेवा बन्द गर्न सक्ने : देहायको अवस्थामा अनुमतपित्र

प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्न सक्नेछ :- । (क) दूरसञ्चार लाइन वा दूरसञ्चार प्रणालीको जाँचबुझ, मर्मत सुधार वा वसितार वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नु परेमा, । (ख) कुनै ग्राहकले बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा, । (ग) कुनै ग्राहकले अनधिकृत रुपमा वा शर्त विपरीत सेवा उपभोग गरेमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा, । (घ) दैवी प्रकोप वा हडताल, तालाबन्दी, दङ्गा वा यस्तै काबू बाहिरको असाधारण स्थिति परेमा । परिच्छेद - ९ । प्राधिकरणको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण । ४४. प्राधिकरणको कोष : (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) अनुमतपित्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण, संशोधन, बकिरी वा हक हस्तान्तरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम । (ग) वदेशी सरकार वा संघ, संस्थाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (३) प्राधिकरणको कोषमा रहने रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र कुनै बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन प्राधिकरणले तोके बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजमि खर्च भएको रकम र सो को पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । साउन २५ गतेभित्र सङ्घीय सञ्चालन कोषमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । ४५. बजेट र खर्च : (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजमि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष आफ्नो बजेट तयार गर्न लगाई स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणका सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही प्राधिकरणको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणलाई दफा ४४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजमि प्राप्त भएको रकम नपुग भए नपुग जति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम बढी भएमा बढी भएजति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

४६. प्राधिकरणको लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजमि राखिनेछ । (२) प्राधिकरणको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि प्राधिकरणको हिसाब कतिब जाँचन वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद - १० । सजाय र पुनरावेदन । ४७. दण्ड सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बगिो वा सो बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दनि सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र नलाई वा अनुमतपित्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई बगिो असुल गरी बगिो बमोजमि जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दनि गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द समेत गराउन सक्नेछ । तर दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्नु भन्दा अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको उचित मौका दनु पर्नेछ । (५) कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बगिरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बगिो बमोजमि जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ४८. पुनरावेदन : दफा ४७ को उपदफा (१), (२), (३), र (४) बमोजमि प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र तोकिए बमोजमिको समतिसिम्बन्ध पुनरावेदन दनि सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा त्यस्तो समतिलि गरेको नर्णय अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद - ११ । विविधि । ४९. रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्नको लागि देहाय बमोजमिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति रहनेछ:- । (क) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (च) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण - सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको विशेषज्ञ अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने । (ख) विभिन्न सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्ने । (ग) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य नीति तय गर्ने । (घ) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको

अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुउद्देश्यीय समन्वयको लागि नीति तय गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठित समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकपि बमोजमि हुनेछ । ५०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) प्राधिकरणले आफूले गर्नु पर्ने कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोलीहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यवधि प्राधिकरणले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ५१. शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने : आफ्नो पदीय कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री समक्ष अनुसूचीमा लेखिए बमोजमि शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । ५२. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : प्राधिकरणले देहायका विषयमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ : । (क) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली परस्पर जोड्ने तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा । (ख) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लगाउने र असुल गर्न पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । ५३. प्राधिकरणको काम कारबाही बदर नहुने : प्राधिकरणको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको वा प्राधिकरणको गठनमा कुनै त्रुटी भएको कारणले मात्र प्राधिकरणबाट भए गरेका काम कारबाही बदर हुने छैन । ५४. मुद्दा नचलाइने : प्राधिकरणले वा प्राधिकरणको कुनै सदस्य वा कर्मचारीले वा प्राधिकरणद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । ५५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो आय व्ययको विवरण सहित सो वर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५६. अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, दफा ५० बमोजमि गठित उपसमिति वा कार्यटोली वा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

५७. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजमिको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची -१ मा परेको मानिन्छ । ५८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ५९. प्रचलित कानून बमोजमि हुने : यो ऐनमा लेखिए जतिकुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यथा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ६०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको व्यवस्थासँग नबाझि गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको प्रत्येक आदेश यथासम्भव चाँडो संसद समक्ष राख्नु पर्नेछ । ६१. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) अनुमतपित्रको लागि दिने नविदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु, अनुमतपित्रको ढाँचा र शर्तहरु, अनुमतपित्र, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी । (ख) अनुमतपित्रमा संशोधन गर्ने वा अनुमतपित्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नको लागि दिने नविदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु र सो बापत लाग्ने दस्तुर । (ग) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरु र ग्राहकलाई दिनु पर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धी कुराहरु । (घ) फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तरिका र कार्यवधि । (ङ) अन्य आवश्यक कुराहरु । ६२. विनियम बनाउने अधिकार : प्राधिकरणले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । ६३. खारेजी र बचाउ : (१) टेलिकम्युनिकेसन ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन लागू हुनु अघि टेलिकम्युनिकेसन ऐन, २०१९ बमोजमि भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजमि भए गरेका मानिन्छन् । अनुसूची । (दफा ५१ सँग सम्बन्धित) । शपथ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ प्रतिनिष्टावान् रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहजिा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारी साथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालन गर्दा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । म ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लन्छु । मिति:- । हस्ताक्षर ।